

ATIVOS GARANTIDORES

Receitas obtidas com ativos garantidores não integram a base do PIS/Cofins, decide Carf

Por 5 a 1, Carf remove PIS e Cofins sobre receitas de ativos garantidos de seguros; tema também é objeto de discussão no STF

Diane Bikel

06/02/2026 | 06:38

Atualizado em 06/02/2026 às 15:38



Fachada Carf | Foto: Washington Costa/MF

Por maioria de 5 votos a 1, o colegiado decidiu que as receitas obtidas com aplicações de ativos garantidores não integram a base de cálculo do **PIS e da Cofins**. O entendimento majoritário foi no sentido de que essas receitas não guardam relação direta com a atividade operacional da seguradora.

Em sustentação oral, a Bradesco Saúde S/A argumentou que os ativos garantidores são rendimentos decorrentes de reservas técnicas exigidas pela Superintendência de Seguros Privados (**Susep**) para que possa arcar com sinistros e eventuais indenizações. Segundo a defesa, esses valores seriam ativos de natureza regulatória, alheios à receita da atividade típica da seguradora.

traz decisões e movimentações do Carf, STJ e STF

O relator ficou vencido ao entender que essas receitas seriam típicas da atividade seguradora e, portanto, integrariam o faturamento, sujeitando-se à incidência do PIS e da Cofins. A maioria, contudo, afastou esse entendimento ao considerar que os valores não se vinculam à atividade operacional da empresa.

Também estiveram em análise no processo os juros sobre indébito tributário e a cobrança de débitos relacionados à retificação de DCTF. As duas matérias não foram conhecidas pelo colegiado.

A discussão também é objeto do **Tema 1309** no Supremo Tribunal Federal (**STF**), com **repercussão geral reconhecida**. A Corte deverá definir exatamente a discussão no Carf: se incide PIS e Cofins sobre as receitas financeiras decorrentes da aplicação das reservas técnicas de seguradoras.

Assine gratuitamente a newsletter Últimas Notícias do JOTA e receba as principais notícias jurídicas e políticas do dia no seu email

O processo tramita com o número 16327.720653/2021-07. 



DIANE BIKE

Repórter de Carf em Brasília. Com especialização em economia, teve passagens pelo Estadão, Broadcast Político e Poder360. Email: diane.bikel@jota.info

TAGS

[BASE DE CÁLCULO](#)
[COFINS](#)
[JOTA PRO TRIBUTOS](#)
[PIS](#)
[SOCIAL](#)
[SUSEP](#)

COMPARTILHAR



JOTA PRO PODER

Nossa missão é empoderar profissionais

Apostas da Semana

Impacto nas

PRO TRIBUTOS

Apostas da Semana

PRO TRABALHISTA

Apostas da Semana

Direto da Corte

PRO SAÚDE

Apostas da Semana

Bastidores da Saúde

EDITORIAS

Executivo

Legislativo

STF

SOBRE O JOTA

Estúdio JOTA 

Ética JOTA 

Direto do

Legislativo

Especial

Direto do

Legislativo

Coberturas

Especiais

Seus

Dados



Matinal

Matinal

Termos de

Uso



Relatórios

Especiais

Relatório

Especial

Direito

trabalhista

Quem

Somos



Alertas

Eleições

2026

FAQ

|

Contato

|

Trabalhe Conosco

SIGA O JOTA